

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8688/2555

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
นายมานพ พิกุลทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 146, มาตรา 265

ป.วิ.อ. มาตรา 219

คดีนี้ สำหรับความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยกระทรวงละ 6 เดือน ฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตลดโทษให้กระทรวงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระทรวงละ 3 เดือน ฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาว่า ความผิดทั้งสามฐานเป็นกรรมเดียวและมีระวางโทษเท่ากัน ลงโทษฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงกระทรวงเดียวและปรับ 30,000 บาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 เดือน และปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และคุมความประพฤติจำเลย ดังนี้ แม้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 จะได้ออการลงโทษจำคุกจำเลยอันเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 219 ที่โจทก์ฎีกาขอให้ไม่รอการลงโทษในความผิดทั้งสามฐานดังกล่าวมานั้น เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

จริง ต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา
โจทก์ในข้อนี้มานั้นไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

การที่จำเลยมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้ การที่จำเลยนำเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่มีอยู่นั้นมาตั้งเป็นสถานีวิทยุคมนาคมขึ้นก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้เช่นกัน
ความผิดฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมกับฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเป็นการ
กระทำความผิดกรรมเดียว

เจ้าพนักงานตำรวจยึดประกาศนียบัตรลักษณะเดียวกันหลายฉบับ รูปถ่าย
จำเลยซึ่งอุปโลกน์ตนเองเป็นครูบาขาวเจ้าศรีสุธรรม รูปถ่ายสมาชิกแต่งเครื่องแบบ
ทหารและไม่ได้แต่งเครื่องแบบ อาร์มหน่วยปฏิบัติการพิเศษทับทิมดำหน่วยเหนือ
ทภ.3 แบบพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองพันอาสาสมัครป้องกันชาติปฏิบัติการ
พิเศษทับทิมดำ ภาพสัญลักษณ์หัวเสือคาบดาบหน่วยจู่โจมล่าสังหารเฉพาะกิจลับ
พิเศษ จทฐ. พล. ร.10 ป.พัน ทับทิมดำ ปฏิบัติการพิเศษ บัตรประจำตัวไทยอาสา
ป้องกันชาติออกให้โดยอำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีรอยแกะรูปถ่ายออก มีรอยลบชื่อ
และพิมพ์ชื่อของจำเลยแทน ตามบัญชีของกลางคดีอาญา ทั้งในประกาศนียบัตรยังมี
ตราครุฑ ข้อความว่า ก.ห.0043 ซึ่งตัวย่อ ก.ห. น่าจะหมายถึงกระทรวงกลาโหม มี
ระบุศัพทโน้มนำหน้าชื่อของจำเลย หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยที่
จะยกตนเองขึ้นเป็นใหญ่ เริ่มต้นจากการเป็นครูบาเจ้าสำนัก แล้วช่องสมสมาชิกเพื่อ
สร้างเสริมบารมีให้กับตน โดยแอบอ้างหน่วยงานทางทหารหรือกองทัพบก แม้หน่วย
งานที่อ้างจะไม่มีอยู่จริงก็ตาม พฤติกรรมของจำเลยเห็นได้ชัดว่ารู้เห็นเป็นใจในการ
ปลอมประกาศนียบัตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการโฆษณาชวนเชื่อจูงใจคน
สมัครเป็นสมาชิก และเพื่อให้แนบเนียนสมจริงจึงอุปโลกน์ศทหารของตนไว้ด้วย
ดังเช่นการอุปโลกน์ตนเป็นครูบาขาวเจ้าศรีสุธรรมดังกล่าวข้างต้น การกระทำของ

จำเลยจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ และใช้ศโดยไม่มีสิทธิตาม
กฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
มาตรา 4, 6, 11, 22, 23 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 146, 264, 265
รับเครื่องวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์การติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมของกลาง เพื่อไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข และรับเอกสาร
ประกาศนียบัตรปลอมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาใช้เครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่
ได้รับใบอนุญาต ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธ แต่เมื่อสืบพยานโจทก์ไปบ้าง
แล้ว จำเลยให้การรับสารภาพเพิ่มเติมในข้อหาใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบ
อนุญาตด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ.2498 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 11 วรรคหนึ่ง, 23 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
146, 265 ประกอบมาตรา 264 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษ
ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานใช้วิทยุคมนาคมโดยไม่ได
รับใบอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำ
คุก 6 เดือน ฐานปลอมเอกสารราชการ จำคุก 1 ปี 6 เดือน ฐานใช้ศโดยไม่มีสิทธิ
ตามกฎหมาย จำคุก 3 เดือน ฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบ
อนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ฐาน

ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานปลอมเอกสารราชการ และฐานใช้
ยศโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย คำรับและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงลงโทษฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก
3 เดือน ฐานใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 3 เดือน ฐานตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 4 เดือน ฐานปลอมเอกสารราชการ
จำคุก 1 ปี ฐานใช้ยศโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 12
เดือน ริบเครื่องวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์การติดตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมของกลางเพื่อไว้ใช้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข ริบประกาศนียบัตร
ปลอมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิจารณาแก้เป็นว่า ฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต ฐานใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฐานตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นกรรมเดียวกันและมีระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษ
ฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเพียงกระทงเดียวตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 90 และลงโทษปรับ 30,000 บาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษให้
หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา 78 แล้ว คงจำคุก 4 เดือน และปรับ 20,000
บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และคุมความประพฤติจำเลยไว้มี
กำหนด 2 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้ง
กับให้จำเลยทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุม
ประพฤติและจำเลยเห็นสมควรเป็นเวลา 30 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
29, 30 ให้ยกฟ้องข้อหาใช้ยศทหารโดยไม่มีสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

146 และขอหาปลอมเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265

นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 เวลา 6.30 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจนำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านของจำเลย ซึ่งเป็นบ้านไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลจี้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สามารถตรวจยึดได้เครื่องวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสารยาวประมาณ 10 เมตร สายอากาศแบบสไลด์และแบบเจ ประกาศนียบัตรระบุชื่อจำเลยโดยมียศพันโทหน้า และของกลางอื่นรวม 14 รายการ

คดีนี้สำหรับความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละ 6 เดือน ฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ลดโทษกระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระทงละ 3 เดือน ฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาว่าความผิดทั้งสามฐานเป็นกรรมเดียวและมีระวางโทษเท่ากัน ลงโทษฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เพียงกระทงเดียวและปรับ 30,000 บาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 4 เดือน และปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และคุมความประพฤติจำเลย ดังนี้ แม้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 จะได้รอกการลงโทษจำคุกจำเลย อันเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่โจทก์ฎีกาขอให้ไม่รอกการ

ลงโทษในความผิดทั้งสามฐานดังกล่าวนั้น เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์ในข้อนี้ไม่น่าชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีนี้มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า ความผิดฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และความผิดฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 มาตรา 6 และ 11 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน หรือเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 5 เห็นว่า การที่จำเลยมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้ และการที่จำเลยนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีอยู่นั้นมาตั้งเป็นสถานีวิทยุคมนาคมขึ้นก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้เช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยว่า ความผิดฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมกับฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการต่อมามีว่า จำเลยกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ และใช้ยศโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เจ้าพนักงานตำรวจยึดประกาศนียบัตรได้ที่บ้านของจำเลย นอกจากนี้ยังยึดได้ประกาศนียบัตรลักษณะเดียวกันอีกหลายฉบับ รูปถ่ายจำเลยซึ่งอุปโลกน์ตนเองเป็นครูบาขาวเจ้าศรีสุธรรม รูปถ่ายสมาชิกแต่งเครื่องแบบทหารและไม่ได้แต่งเครื่องแบบอาร์มหน่วยปฏิบัติการพิเศษทับทิมดำหน่วยเหนือ ทภ.3 แบบพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองพันอาสาสมัครป้องกันชาติปฏิบัติการพิเศษทับทิมดำ ภาพสัญลักษณ์หัวเสือคาบดาบหน่วยจู่โจมล่าสังหารเฉพาะกิจลับพิเศษ จทฐ. พล ร.10 ป.พัน ทับทิมดำปฏิบัติการพิเศษ บัตรประจำตัวไทยอาสาป้องกันชาติออกให้โดยอำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีรอยแกะรูปถ่ายออก มีรอยลบชื่อ และพิมพ์ชื่อของจำเลยแทน ยังมีตราครุฑ

ข้อความว่า ก.ห.0043 ซึ่งตัวย่อ ก.ห. น่าจะหมายถึงกระทรวงกลาโหม มีระบุศัพ์พัน โทน้าหน้าชื่อของจำเลย หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยที่จะยกตนเองขึ้นเป็นใหญ่ เริ่มต้นจากการเป็นครุบาเจ้าสำนัก แล้วช่องสุ่มสมาชิกเพื่อสร้างเสริมบารมีให้กับตน โดยแอบอ้างหน่วยงานทางทหารหรือกองทัพบก แม้หน่วยงานที่อ้างจะไม่มีอยู่จริงก็ตาม พฤติกรรมของจำเลยเห็นได้ชัดว่าจำเลยรู้เห็นเป็นใจในการปลอมประกาศนียบัตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการโฆษณาชวนเชื่อจูงใจให้คนสมัครเป็นสมาชิก และเพื่อให้แนบเนียนสมจริงจึงอุปโลกน้ยศทหารของตนไว้ด้วย ดังเช่นการอุปโลกนัตนเป็นครุบาขาวเจ้าศรีสุธรรมดังกล่าวข้างต้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ และใช้ยศโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิจารณายกฟ้องในสองข้อหานี้มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 146, 265 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานปลอมเอกสารราชการ จำคุก 1 ปี 6 เดือน ฐานใช้ยศโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย จำคุก 3 เดือน คำรับและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษฐานปลอมเอกสารราชการ จำคุก 1 ปี ฐานใช้ยศโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 2 เดือน โดยไม่รอกการลงโทษ กับให้ยกเลิกการคุมความประพฤติจำเลยในความผิดฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

(ทวีป ต้นสวัสดิ์-ศิริชัย วัฒนโยธิน-พศวัจน์ กนกนาก)

ศาลจังหวัดเชียงราย - นายไพฑูรย์ อ้ายมาก

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นายชวลิต ลีพิหาวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ4231/2547

ต้น

หมายเหตุ